

La justice : introduction à la notion

« Qu'est-ce que la justice ? À cette question, les réponses ne manquent pas, et chacun sur ce sujet a son opinion. Pourtant, s'agissant de justice, et par conséquent de la façon dont nous estimons que doit se régler notre rapport à autrui, il serait malvenu de rester sur son quant-à-soi. Toute opinion sur la justice doit au moins être débattue, à défaut d'être partagée. Il faudra alors tenter de justifier le point de vue adopté. Or, accepter le débat, se placer sur le plan de la discussion et de l'argumentation, tel est, au fond, l'unique parti pris de la philosophie. C'est sans doute la raison pour laquelle la justice fut et demeure l'une des toutes premières questions de la philosophie, celle qui l'anime dans ses commencements, comme en témoigne, par exemple, cet ouvrage de Platon qui lui est entièrement consacré : *La République*. C'est à réunir quelques éléments de réflexion nécessaires au débat sur la justice que ce petit livre souhaiterait contribuer.

La justice : une institution et une valeur

Remarquons tout d'abord que le terme de justice a une signification différente selon qu'il renvoie à une institution ou à une valeur. Selon l'étymologie, la justice, c'est d'abord la décision d'un juge, qui prononce selon le droit. Le terme de « justice » vient en effet du latin *jus*, qui signifie « droit ». Juger ou *judicare*, c'est « dire le droit », *jus dicare*. D'une façon générale, la justice désigne alors l'institution dont la fonction est d'appliquer les lois, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Mais la justice désigne aussi la valeur qu'on attache au jugement rendu et aux lois au nom desquelles ce jugement est rendu. En ce sens, on parlera, par exemple, de lois justes ou injustes, de la justice ou de l'injustice de la décision du juge.

Cette ambiguïté de la notion de justice explique sans doute l'ambivalence dont elle semble affectée. Contrairement aux autres valeurs, comme la vérité, ou encore la liberté, la justice est tout autant réclamée que décriée. Il peut sembler facile de lever l'ambiguïté, si l'on tient compte des deux sens du mot. On dira alors que c'est au nom de la justice comme valeur qu'est critiquée la justice comme institution.

Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Certes, protester contre l'injustice d'une loi, c'est protester contre un ordre établi au nom d'une idée de la justice qui lui est supérieure. C'est, au nom du droit, prononcer contre un simple fait. Mais le juge qui prononce un jugement et dont on dit d'ailleurs qu'il rend la justice ne fait pas autre chose. La justice, comme institution, a pour fonction d'abord de dire le droit, puis de corriger l'injustice commise, de réparer un dommage subi. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de la justice entendue comme valeur, ou de la justice entendue comme institution, il y a refus de s'en tenir au fait accompli. C'est toujours contre un ordre existant, qu'il soit naturel ou institué, que la justice proteste.

L'ambivalence signalée indique donc bien une difficulté, qui est celle de trouver un critère du juste.

Le sentiment d'injustice

À défaut de pouvoir dire ce qui est juste, on peut, semble-t-il du moins, dire ce qu'est l'injustice, ne serait-ce que parce qu'elle est éprouvée par chacun. S'il n'y a pas de justice, comme on le dit, il y a à coup sûr de l'injustice, et sur ce point, croyons-nous, notre sentiment ne saurait nous tromper. L'injustice, chacun de nous l'a ressentie à un moment ou un autre de son existence, de façon précoce. Il n'est pas exagéré de dire que c'est par elle que s'éveille chez l'enfant une conscience morale, c'est-à-dire la faculté de porter sur ce qui existe un jugement de valeur.

C'est dans la relation à autrui, vécue sur le mode de la rivalité, ou du moins de la comparaison, à l'occasion d'un partage, d'un classement, que naît le sentiment d'injustice. « C'est pas juste ! » dit l'enfant qui s'estime lésé ou moins bien traité qu'un frère, qu'un camarade.

Mais cette sensibilité à l'injustice peut s'interpréter de plusieurs façons. Elle peut témoigner tout bonnement de la difficulté à accepter la justice, toute de rigueur et de sévérité et qui nous oblige au partage et au renoncement. Elle met, en tout cas, en évidence ce fait qu'il est plus facile de dire ce qui est injuste que de dire ce qui serait juste, comme en témoigne cet épisode du dialogue de Platon, *Alcibiade*. Alcibiade, persuadé de pouvoir dire ce qu'est la justice, est confronté pour finir à son ignorance. Socrate lui fait alors remarquer, non sans ironie, que lorsqu'il était enfant et qu'il jouait aux osselets, il n'hésitait pourtant pas à déclarer tel de ses camarades injuste.

On peut se demander par ailleurs si le fait que le sentiment d'injustice ne nous livre pas pour autant une connaissance positive du juste ne tient pas surtout à sa nature même. Le sentiment renvoie à ce qui est vécu par un sujet et n'est pas universalisable. Or la justice est ce qui vaut pour tous, et non seulement pour moi. Faire fond sur le sentiment pour déterminer un critère du juste et de l'injuste, c'est risquer de confondre son intérêt, ses désirs et la justice elle-même. Nous sommes partiels dans nos jugements. Mais, dira-t-on, ce sentiment d'injustice nous ne l'éprouvons pas forcément pour nous-mêmes. Il peut s'étendre au proche, ou même au lointain. Nous sommes souvent scandalisés par une injustice qui ne touche pas directement nos intérêts. Pourtant la sincérité et la générosité ne suffisent pas à elles seules à garantir le bien-fondé de notre jugement. D'abord, parce que nous sommes alors confrontés à des points de vue différents du nôtre, également recevables par définition. Ensuite, parce que notre sentiment dépend des circonstances et des moyens par lesquels notre sensibilité est touchée. Les médias jouent un rôle essentiel dans ce domaine.

La question reste donc entière : où trouver un critère du juste ? Aux incertitudes et aux fluctuations du sentiment, on peut opposer l'inflexibilité et la stabilité des lois.

La justice et la loi

La loi est d'abord la condition nécessaire, si ce n'est suffisante, de la justice. La justice, sans lois, existerait-elle ?

On peut lire une réponse à cette question dans le récit qu'entreprend Glaucon, au livre II de *La République*. Gygès, un berger lydien, trouve un anneau d'or et s'aperçoit qu'en tournant le chaton de sa bague à l'intérieur de sa main, il devient invisible. Il se rend alors au palais, séduit la reine, tue le roi et conquiert le pouvoir. Il y a là, conclut Glaucon, « une sérieuse raison de penser que personne n'est juste de son plein gré, mais par contrainte ». Nous serions injustes,

si nous étions assurés de notre impunité. Notre premier mouvement est un mouvement d'injustice, contre lequel, finalement, la loi, en nous contraignant à être justes, nous protège.

La loi ne nous protège d'ailleurs pas seulement de notre propre injustice, mais encore de celle qu'autrui peut commettre à notre égard. Dans le différend qui nous oppose à autrui, c'est vers la loi et le juge qui la représente que nous nous tournons, afin qu'un tiers tranche et prononce le droit. La loi est placée au-dessus des individus et s'impose à eux. Le juge, par son impartialité, garantit le bon fonctionnement de la justice. « Nul ne peut être juge et partie » est en effet un des principes fondamentaux de la justice.

Enfin, la loi traite également tous ceux à qui elle s'applique. C'est le principe d'isonomie, selon lequel la loi est la même pour tous, quelles que soient par ailleurs les différences entre les individus, puissants ou humbles, riches ou pauvres, hommes ou femmes. « Le juste, donc, est ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l'égalité », écrit Aristote (*Éthique à Nicomaque*, V, 2).

Cette égalité inscrite dans la loi ne va pas d'ailleurs sans poser de problèmes. D'abord, on peut contester l'existence même de cette égalité devant le coût de la justice, ou les difficultés de la langue juridique plus ou moins accessible selon qu'on en sera ou non le familier. Mais une telle remarque ne remet pas en cause l'idée même d'égalité ; au contraire, elle la réclame. Plus essentielle est donc la seconde critique adressée à la loi, selon laquelle, parce qu'elle est égale pour tous, la loi est, en cela, injuste. Égale pour tous, la loi est, de ce fait, générale : elle ne tient pas compte des cas particuliers, qui ne peuvent être prévus par elle. C'est pourquoi le juge fera preuve d'équité s'il interprète la loi et remédie à ses lacunes.

Ces remarques faites, reste la question de savoir si la loi est suffisante à elle seule pour définir la justice. Car si la loi, dans sa forme, est juste, l'est-elle pour autant dans son contenu ? Autrement dit, peut-on purement et simplement identifier le juste et le légal ? Ou bien existe-t-il une justice, indépendante des lois, sur laquelle celles-ci devraient se régler ?

Justice naturelle, justice légale

La justice tient tout entière dans la loi, telle est l'affirmation aux allures de scandale des sophistes, principaux adversaires de Platon, défenseur de l'idée d'une justice naturelle. Opposant l'ordre de la nature (en grec *physis*) à l'ordre de la loi (*nomos*), les sophistes furent les premiers à définir la justice comme un artifice créé par les hommes, c'est-à-dire une convention indépendante de toute norme antérieure, qu'elle soit naturelle ou divine. La justice est ce que les hommes décident qu'elle est.

Plus près de nous, le positivisme juridique soutient également l'identité de la justice et de la loi. Soucieux de fonder une science pure du droit, le philosophe allemand Kelsen écarte toute considération de valeur, laquelle échappe par définition au discours scientifique. Dès lors, la validité d'une norme de justice ne peut dépendre que de sa conformité à une norme supérieure, laquelle à son tour dépend d'une norme fondamentale simplement supposée. C'est ainsi que la validité de la décision d'un juge dépendra de la validité des lois qu'il a pour charge d'appliquer, dont la validité dépend à son tour de la Constitution, qui représente la norme fondamentale dont la validité est seulement supposée, mais non démontrée. Le mérite d'une telle doctrine est d'indiquer clairement que du juste comme valeur il ne saurait y avoir de science. Pour autant, est-il soustrait à tout débat ? C'est ce que dément la pratique judiciaire elle-même. Pourquoi un

procès serait-il nécessaire, si le juge n'avait qu'à appliquer la loi ? Le positivisme juridique trouve ici sa limite.

De plus, en faisant l'économie de la distinction entre le légal et le légitime, ne risque-t-on pas de justifier toute action, même la plus injuste ? C'est en s'appuyant sur l'argument du légalisme que les avocats des criminels nazis ont tenté de les défendre au cours du procès de Nuremberg. Or le droit de résistance est au moins aussi important que le devoir d'obéissance.

Refuser d'obéir aux lois, ou même simplement les critiquer comme injustes montre clairement que la justice ne peut tout entière être résorbée dans la loi. La question sera alors celle de savoir à quelles conditions il est juste d'obéir aux lois, ou encore au nom de quoi on peut juger de la justice des lois.

L'idée de justice naturelle est née de cette exigence de trouver un fondement à la justice, antérieur et supérieur aux lois positives, par rapport auquel elles puissent être jugées justes ou injustes. La philosophie antique, depuis Platon jusqu'aux stoïciens, a admis qu'il existait à l'échelle cosmique une justice naturelle, c'est-à-dire un ordre et une harmonie naturels entre les êtres et les choses. La justice consisterait alors à respecter cet ordre en donnant à chacun sa place et son dû. Connaître cet ordre serait la tâche du philosophe. Pour Platon, qu'il s'agisse de la justice dans l'individu, ou de la justice dans la Cité, le modèle de la justice reste le même. Ce modèle, c'est celui d'une harmonie au sens musical du terme, entre les parties de l'âme pour l'individu, entre les classes pour la Cité, harmonie qui repose sur le fait que chacune occupe la place et la fonction qui lui est propre. La justice est alors à l'âme et à la Cité ce qu'est la santé au corps. Le philosophe-roi est le médecin du corps social, qui lui prescrit les remèdes qui conviennent, fût-ce contre son gré. Dans cette tâche, les lois ne sont d'ailleurs que de simples auxiliaires de la justice et au fond un pis-aller, parce qu'elles ordonnent à tous la même chose, sans tenir compte des situations particulières. C'est pourquoi il est légitime que le philosophe-roi les adapte et les transforme s'il estime que c'est nécessaire.

Une telle conception de la justice cependant soulève plusieurs questions. Tout d'abord, on peut douter qu'il existe une norme naturelle du juste, comme il existe une norme naturelle du sain. La norme du juste est à trouver, non à découvrir. Ensuite, une telle conception de la justice place la société au-dessus des individus, dont les intérêts sont, s'il le faut, sacrifiés au nom de l'intérêt du corps social. Il s'agit d'une justice octroyée, soustraite à la discussion et à l'approbation de ceux à qui elle s'applique. Enfin, on l'a vu, si la justice naturelle est antérieure aux lois, elle leur est aussi supérieure et peut, si besoin est, se placer au-dessus d'elles.

Ainsi se trouve écartée, mais aussi en suspens la question que nous posions, qui était celle de savoir à quelles conditions il est juste d'obéir aux lois.

C'est à cette question que s'est efforcée de répondre la philosophie politique à partir du XVII^e siècle. S'il faut obéir aux lois, ce n'est pas parce qu'elles seraient conformes à une justice naturelle, dont l'existence est problématique, mais parce qu'elles émanent d'un pouvoir légitime, c'est-à-dire d'un pouvoir reconnu et consenti.

Justice et liberté

On considère généralement Hobbes comme le penseur politique fondateur de la modernité, dont la théorie du contrat social jette les bases de la démocratie, alors même qu'il fut l'ardent défenseur de l'absolutisme. Comment est-ce possible ? C'est que Hobbes opère une véritable révolution copernicienne par rapport à l'idée traditionnelle du droit et de la justice. Il définit en

effet le droit non plus comme la norme du juste, s'imposant à tous, qu'ils le veulent ou non, mais comme l'attribut d'un sujet, le droit d'un individu. Le droit n'est plus alors la juste part qui revient à chacun dans la répartition des charges et des fonctions qui contribue à l'harmonie et à la bonne marche de la Cité. Le droit n'est plus un « droit à... ». Au contraire, le droit est posé comme pouvoir et liberté d'un individu, c'est-à-dire comme un « droit de... » que chacun est également fondé à revendiquer. Par conséquent, ce droit naturel d'agir de son propre gré, nul ne peut contraindre personne à l'abandonner, fût-ce au nom d'une compétence ou d'une sagesse prétendues. Le renoncement au droit et à la liberté d'agir de son propre chef ne peut être que volontaire et doit trouver sa contrepartie. Si les hommes, par contrat mutuel, acceptent de s'en dessaisir au profit d'un tiers, détenteur du pouvoir, c'est que cette liberté est pour eux mortelle. Faute d'un pouvoir fort qui les protège et leur garantit la sécurité, les hommes dans l'état de nature, c'est-à-dire dans un état sans lois, se livrent une guerre de tous contre tous, car, nous dit Hobbes dans son *Léviathan*, « l'homme est un loup pour l'homme ». Une fois ce renoncement accepté, seul le pouvoir peut établir des lois, auxquelles chacun doit se soumettre. Il est juste alors d'obéir aux lois, et seules les lois déterminent le juste et l'injuste. Le juste est ce que dit la loi.

Cette construction rigoureuse a été critiquée. Ne reprend-elle pas d'une main, ce qu'elle accordait de l'autre ? À peine la liberté est-elle posée qu'elle est confisquée par un pouvoir fort qui ne tolère aucune critique. Or cela est injuste. La liberté est en effet le propre de l'homme, son bien et son dû. Elle est un droit inaliénable. Dans des perspectives différentes, Locke, puis Rousseau, reprenant l'idée de contrat social, tenteront de maintenir l'exigence conjointe de justice et de liberté.

Pour Rousseau, la liberté est garantie par la souveraineté populaire. Le pouvoir législatif appartient au peuple et c'est lui qui vote les lois. En obéissant aux lois, il n'obéit par conséquent qu'à lui-même. Or nul ne peut être injuste envers soi-même. Le pouvoir n'a par conséquent nul besoin de garantie. Pourtant la majorité ne risque-t-elle pas d'imposer, au nom de l'intérêt général, des sacrifices qui lèsent le droit des individus ? Comment évaluer la légitimité d'une telle demande et jusqu'où peut aller le sacrifice réclamé ? C'est la question des limites du pouvoir de l'État qui se trouve posée.

Cette limite, Locke, le penseur du libéralisme, la trouve dans ce qu'on a appelé ensuite les « droits de l'homme », c'est-à-dire les droits inaliénables de la personne humaine : liberté d'aller et venir, liberté de posséder, ou droit de propriété, liberté de penser et de communiquer, droit à la sécurité, droit de résistance à l'oppression. Tout pouvoir qui prétendrait confisquer ces droits serait injuste et illégitime. C'est que la fin ultime, la valeur suprême est l'individu. L'État est pour l'individu et non l'individu pour l'État. S'il faut limiter la liberté, cette limite ne peut être que celle qu'impose le respect de la liberté d'autrui. C'est pourquoi Kant, dans sa *Philosophie du droit*, proposera cette définition de la justice : « Est juste toute action qui permet ou dont la maxime permet à la liberté de l'arbitre de tout un chacun de coexister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle. » À travers l'idée de loi, c'est l'idée d'égalité qui est ici affirmée comme constitutive de l'idée de justice. Chaque homme possède un droit égal, c'est-à-dire une même liberté. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », affirme le texte de la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* de 1789. Liberté, égalité, tels sont les principes qu'aucune justice ne doit pouvoir contredire.

Mais s'en tenir aux principes, c'est s'en tenir à un niveau de généralité, ou à un formalisme qui ne livrent pas de réponse à la question de leur mise en œuvre concrète. Or, la justice concrète, la justice sociale pose de redoutables problèmes et semble difficilement pouvoir faire l'économie d'une réflexion qui tâche d'en résoudre les contradictions.

La question de la justice sociale

C'est de ce formalisme du droit que Marx fera la critique. Dire que les hommes sont égaux en droit, alors qu'ils ne le sont pas en fait, c'est là pure hypocrisie. Que signifie, par exemple, un droit égal à l'instruction, si ne sont pas donnés en même temps les moyens économiques nécessaires pour en bénéficier réellement ? Dans une même perspective, le sociologue Bourdieu dénoncera le thème de l'égalité des chances à l'école qui ne fait que transformer un simple privilège – par exemple être issu d'un milieu culturellement favorisé – en mérite : celui d'avoir réussi. Non seulement cette égale liberté proclamée est hypocrite, mais elle est mystificatrice, puisqu'elle fait porter la responsabilité de l'injustice à ceux qui en sont victimes. Par exemple, tel élève exclu du système scolaire interprétera son échec comme un échec personnel, alors qu'il est le résultat de déterminismes sociaux qui lui échappent. Est-il possible de remédier à cet inconvénient du formalisme du droit ? Dans son *Programme du parti ouvrier allemand*, Marx, on le sait, propose de dépasser cet « horizon étroit » du droit par la formule : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. »

Mais cette formule appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, elle ne vaut, Marx le dit lui-même, que dans le cadre d'une société d'abondance, où les forces productives multipliées auront produit une richesse qui pourra alors être distribuée sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte d'autres critères que le besoin. Or c'est là une situation que Hume, dans son *Traité de la nature humaine*, caractérisait en son temps comme une situation qui rend toute justice inutile. En effet, le besoin de justice naît, selon lui, à partir de ce qu'il appelle les « circonstances de la justice » que sont d'une part la générosité limitée et d'autre part la rareté des biens. La société communiste que Marx appelle ici de ses vœux, à supposer qu'elle puisse exister, est une société de générosité, où la rigueur de la justice serait devenue inutile. Ensuite, la question reste entière de savoir qui est habilité à déterminer les besoins et les capacités de chacun. Faute d'éclaircir ce point, le risque est grand d'une justice simplement octroyée, et pour tout dire d'une simple charité accordée.

Soucieux de maintenir la double exigence de liberté et d'égalité, le philosophe contemporain John Rawls propose dans son livre, *Théorie de la justice*, une solution qui concilie à ses yeux l'exigence libérale et l'exigence sociale. Sur quelles bases pourraient se construire les règles d'une justice qui respecterait à la fois le droit des individus et le souci d'égalité ? Il est nécessaire pour cela, selon Rawls, de recourir à la fiction d'un état originel où des personnes libres et rationnelles, ignorantes de leur future position sociale, choisiraient les règles de leur association. Un consensus pourrait alors se faire sur le *principe de liberté*, selon lequel un droit égal au système le plus étendu possible de libertés compatibles entre elles devrait être posé et sur le *principe de différence*, selon lequel les inégalités sociales et économiques ne seraient admises que si elles profitent à chacun et « s'attachent à des positions ou des fonctions ouvertes à tous ».

→ **Élisabeth Clément, *La justice* (1995), Introduction**, Collection
profil « notions philosophiques »